

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2509/2533

นายวงศ์ คำนันท์

โจทก์

นายดาษ เจริญรัมย์

จำเลย

นายคงฤทธิ จันทา ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 86)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนแบ่งที่ดินพิพาทตามโฉนดที่ดินเลขที่ 23578 เล่ม 236 หน้า 78 ระวัง 4 น. 10 อ.เลขที่ดิน 70 หน้าสำรวจ 1403 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนเนื้อที่ 3 ไร่ 55 เศษ 4 ส่วน 10 ตารางวาให้แก่โจทก์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใน 15 วัน หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ บังคับตามฟ้องแย้งจำเลย โดยให้โจทก์รับเงินจำนวน 6,000 บาท จากจำเลยแล้วให้โจทก์และบริวารออกจากที่ดินพิพาทของจำเลยและให้โจทก์ชำระค่าเสียหายแก่จำเลยปีละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าโจทก์จะออกจากที่ดินพิพาท

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 80,78)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับค่าเสียหายเป็นรายปีปีละ 1,000 บาท
ที่จะต้องชำระแก่จำเลยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางศาลให้
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกาสำหรับค่าเสียหายรายปีในปีต่อไปให้โจทก์นำมาวางศาลชั้นต้นภายในวัน
ถัดจากวันฟังคำสั่งนี้ทุกปีไป หากผิดนัดปีใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับอีกต่อไป

พิจารณาแล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับค่าเสียหายเป็นรายปีปีละ 1,000 บาท
ที่จะต้องชำระแก่จำเลยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางศาลให้
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกาสำหรับค่าเสียหายรายปีในปีต่อไปให้โจทก์นำมาวางศาลชั้นต้นภายในวัน
ถัดจากวันฟังคำสั่งนี้ทุกปีไป หากผิดนัดปีใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับอีกต่อไป

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรเมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>